**د- ملكية الصداق :**

الصداق ملك للزوجة وحدها ، ولا حق لأحد فيه من أوليائها ، وإن كان لهم حق قبضه ، إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴾ [النساء :٤] ، وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء :٢٠] .

**هـ - تسمية الصداق في العقد :**

يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده ؛ لأن النبي ﷺ لم يخل نكاحاً من تسمية المهر فيه ، ولأن في تسميته دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين .

**و- شروط المهر وما يكون مهراً ومالا يكون :**

١- أن يكون مالاً متقوَّماً ، مباحاً ، مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به ، فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه .

٢- أن يكون سالماً من الغرر ، بأن يكون معلوماً معيناً ، فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة ، أو دابة مطلقة ، أو ما يثمر شجره مطلقاً ، أو هذا العام ونحو ذلك .

وعلى هذا ، يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمناً ، أو أجرة ، من عين أو دين أو منفعة معلومة .

**ز- تعجيل المهر وتأجيله :**

يجوز تعجيل المهر وتأجيله ، كله أو بعضه ، حسب عرف الناس وعاداتهم ، بشرط ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة ، وألا تكون المدة بعيدة جداً ؛ لأن ذلك مظنة سقوط الصداق .

**المسألة الثالثة : حكم المغالاة في الصداق :**

يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي :

١- حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال : (من يُمْنِ المرأة